

1039384-49.2020.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 23/12/2022

... ao processo boletim de ocorrência de furto de seu veículo, imputando aos requeridos a culpa pelo crime, que culminaria em lucros cessantes pelo fato de não poder ter conseguido utilizar seu objeto de trabalho.

Pois bem.

O boletim de ocorrência aponta a versão do autor, mas não a responsabilidade dos requeridos. A peça inicial narra que o autor teria tentado pedir, sem êxito, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

5ª Vara Cível

Avenida Nações Unidas nº 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1039384-49.2020.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1039384-49.2020.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

José Marcelo de Freitas e outro

Requerido:

Best Center São Paulo Empreendimentos e Participações Ltda e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Cuida-se de ação de reparação por danos morais e lucros cessantes ajuizada por JOSÉ MARCELO DE FREITAS e CRISTIANE FRANCO SOARES em face de BEST CENTER LTDA e SABESP, qualificadas nos autos (fls. 1/22). Declararam residir em imóvel desde 2013, vizinho ao primeiro requerido. Em 2014 enfrentaram problemas por conta da construção do centro comercial, reparado, contudo. Em 2019 houve novo problema, decorrente de rompimento de adutora da segunda requerida, sendo interditado o imóvel pela defesa civil. Além da responsabilidade da SABESP, o muro pela primeira requerida não foi feito com esmero, agravando o problema. Alegou lucros cessantes, pois deixou seu carro (Taxi) na rua por conta do desmoronamento, que foi furtado, ficando sem trabalhar por cerca de 3 meses, somando 24855 reais. Requereu danos morais de 50 mil reais para a primeira ré e 25 mil para a segunda. Eis os pedidos 1) gratuidade, 2) danos morais em R\$ 75.000,00, 3) obrigação de repararem o imóvel ou pagamento de valor para tanto (perícia), 4) obrigação de entregar laudo

conclusivo da obra e desinterdição do imóvel junto à Defesa Civil, 5) lucros cessantes de R\$ 24.855,00. Juntou documentos (fls. 23/123).
Justiça gratuita deferida (fls. 133/134).
Citada, BEST CENTER ofertou contestação (fls. 141/156) e apresentou documentos (fls. 157/179). Alegou prescrição em relação aos danos de 2014 e responsabilidade exclusiva da SABESP pelos danos de 2019.
Citada, SABESP apresentou contestação (fls. 182/189) e juntou documentos (fls. 190/236). Alegou ausência de responsabilidade e requereu a improcedência.
Réplica (fls. 246/252).
Saneador afastando prescrição e determinando realização de perícia (fls. 266/268).
Perícia realizada (fl. 353/460), com esclarecimentos (fls. 505/510 e 532/536).
Alegações finais dos autores e BEST CENTER (fls. 552/555).

Era o relatório. Decido.

Com petição inicial elencando documentos de forma extremamente organizada e produzida a prova pericial necessária, passo ao julgamento do mérito.
Primeiramente importante salientar que, apesar de a inicial do autor narrar dois eventos danosos (2014 e 2019), a causa de pedir é o de 2019, qual seja, o rompimento de duto da SABESP, razão pela qual sequer devem ser discutidas causas do primeiro evento, posto reparado (fls. 49/51), o que o próprio autor confirma às fls. 248. Naquele momento o autor realizou acordo e nada reclamou durante cinco anos, razão pela qual os problemas posteriores, bem como a interdição do imóvel, ocorreram, por óbvio, em decorrência do rompimento do duto.
Passo à análise pormenorizada de cada pedido.

Reparação do dano/ pagamento de valores.

O pedido do autor foi alternativo (reparação ou pagamento de valores para tanto), sendo muito simples o acolhimento do segundo, que não procrastina o andamento e execução, entregando os valores necessários ao autor para que faça os reparos.

Eis as conclusões essenciais do laudo:

- as fls. 440 elenca os problemas no imóvel do autor causados pelo rompimento do duto,
 - as fls. 441 o orçamento dos reparos, com custo de 20 mil reais, válidos para novembro de 2021 (fls. 455).
 - as fls. 443 aduz que o segundo sinistro, de 2019, causa de pedir conforme dito acima, ocorreu devido ao rompimento do duto.
 - as fls. 451 enuncia dois pontos que resolvem a questão acima: que os danos ao imóvel do autor são de responsabilidade da SABESP e que não há nexos causal entre as obras objeto do acordo de 2014 e o rompimento da tubulação em 2019.
- Assim, o laudo apurou a responsabilidade da requerida SABESP e afastou o da BEST CENTER. Os autores tentam conectar os eventos de 2014 e 2019, mas sem sucesso, pois os danos causados ao imóvel em 2019, conforme laudo pericial, se deram por conta do duto rompido.

Além disso, em complemento ao laudo pericial, às fls. 508, o perito concluiu que após o sinistro de 2014, a requerida Best Center construiu um "muro com solo grampeado", reforçado, dentro das condições necessárias. O primeiro sinistro ocorreu por defeito do muro inicial, de alvenaria simples (reparado em 2014, junto com os demais danos ao imóvel do autor). O segundo sinistro ocorreu por rompimento da tubulação da SABESP.

Em que pese ter apontado deficiências na construção do muro lindeiro, mesmo após 2014, é certo não ser responsabilidade da primeira requerida a construção de muro visando impedir caso fortuito, como rompimento de um duto de concessionária. Isso porque, levando-se tal premissa como verdadeira, qualquer particular poderia ser responsabilizado por fatos alheios à sua alçada, inclusive o próprio autor.

O documento juntado pela primeira requerida - imóvel vizinho ao do autor - demonstra que a segunda requerida assumiu responsabilidade pelos danos causados àquele imóvel, o que corrobora o laudo pericial, não havendo lógica em querer se eximir da responsabilidade em relação ao imóvel vizinho.

Assim, deverá a SABESP pagar ao autor o montante de 20 mil reais para que seja

restaurada a residência.

Diante da imposição de obrigação de pagar quantia certa, resta prejudicado o pedido de "obrigação de entregar laudo conclusivo da obra e desinterdição do imóvel junto à Defesa Civil", posto prejudicado, já que não será responsabilidade da requerida a execução da obra.

Lucros cessantes (fls. 61/62).

O autor junta ao processo boletim de ocorrência de furto de seu veículo, imputando aos requeridos a culpa pelo crime, que culminaria em lucros cessantes pelo fato de não poder ter conseguido utilizar seu objeto de trabalho.

Pois bem.

O boletim de ocorrência aponta a versão do autor, mas não a responsabilidade dos requeridos. A peça inicial narra que o autor teria tentado pedir, sem êxito, que os requeridos pagassem por um estacionamento, mas nada prova nesse sentido. Como também, sendo trabalhador e auferindo renda com o bem que deixou desguarnecido, faltou-lhe dever de cuidado. Some-se a isso o fato de que sua mulher trabalhava e seria plenamente possível que arcasse com os custos de um estacionamento, para depois cobra-los em juízo.

Assim, não reconheço a responsabilidade dos requeridos pelos alegados lucros cessantes, pois não deram causa ao crime de furto, fortuito externo.

Danos morais.

Por óbvio a interdição do imóvel e todas as demais mazelas vividas pelo requerente e sua família ultrapassam sobremaneira o mero aborrecimento. O risco à saúde, à vida e de privação de usufruir da propriedade configuram clara lesão a direitos extrapatrimoniais.

Reconhecido o ilícito por parte da requerida SABESP (responsabilidade pelo rompimento do duto), os danos acima narrados, bem como o liame entre ambos, mister apurar o quantum devido.

A jurisprudência aponta que a fixação de danos morais deve levar em consideração a monta do dano e condição econômica das partes. Levando-se em conta todas as situações narradas acima, entendo justo o valor pleiteado pelo autor em face da SABESP, condenando-a ao pagamento de R\$ 25.000,00.

Não tendo sido reconhecida a responsabilidade da primeira requerida pelos danos causados, não praticou ilícito, requisito da responsabilidade civil, razão pela qual não são devidos danos morais pela BEST CENTER.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

1) Condenar a requerida SABESP ao pagamento de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme apurado pelo laudo pericial, para reparação do bem, valor que deve ser atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a data do laudo (novembro de 2021), com juros de mora desde o evento danoso (3 de dezembro de 2019).

2) Condenar a requerida SABESP ao pagamento de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora e correção desde esta data, pois não se pode considerar em mora aquele que não sabe dever e quanto dever. Diante da improcedência total em relação à ré BEST CENTER, custas e honorários em relação a ela pelo autor, estes fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.

Diante da sucumbência mínima em relação à ré SABESP, custas e honorários por ela devidos ao patrono do autor, estes fixados em 10% do valor da condenação supra. O dispositivo deve ser lido com a fundamentação supra, na qual são afastados motivadamente os demais pedidos.

Fls. 540: proceda a serventia ao necessário, caso não tenha feito.

Com o trânsito, expeça-se o necessário.

PIC.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA